

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1681/2530

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอเชีย จำกัด ฯ

โจทก์

นาย สุรินทร์ ดุลยธรรมภัก ดี กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208, มาตรา 249

ปัญหาที่ว่าคำร้องขอของจำเลยเป็นคำขอให้พิจารณาใหม่ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 208 หรือไม่ เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน คำร้องขอของจำเลยกล่าวเพียงว่าจำเลยมีพยานหลักฐานที่จะต่อสู้คดี มีทางชนะคดีของโจทก์ได้ เป็นเพียงการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ศาลทราบ มิใช่ข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคท้าย ที่จะให้มีการพิจารณาคดีใหม่.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้ตามสัญญาจำนองและสัญญาค้ำประกัน จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้เอาที่ดินที่จำนองขายทอดตลาดชำระหนี้ จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำบังคับของศาลโจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่จำนองเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนการพิจารณาและการบังคับคดีแล้วดำเนินการพิจารณาคดีใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 โดยอ้างว่าการพิจารณาผิดระเบียบมาตั้งแต่ส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องแก่จำเลยทั้งสองแล้วเพราะจำเลยทั้งสองมิได้มีฎีกลำเนาตามฟ้อง จึงไม่ทราบว่าจะถูกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่าคำร้องของจำเลยทั้งสอง ฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2527 เป็นคำขอให้พิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208หรือไม่ ปัญหานี้แม้คู่ความจะมีได้ยกขึ้นว่ากันในศาลชั้นต้นเพราะจำเลยทั้งสองถือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27ตลอดมาจนถึงชั้นอุทธรณ์ แต่ก็ยังเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน และศาลอุทธรณ์ได้ยกขึ้นวินิจฉัยเองแล้ว คู่ความจึงมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อนี้ได้

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคำร้องขอของจำเลยทั้งสองที่กล่าวไว้ในข้อ 4 วรรคสองว่า "จำเลยที่ 1, 2 มีพยานหลักฐานที่จะต่อสู้คดีมีทางชนะคดีของโจทก์ได้" นั้นเป็นเพียงการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ศาลทราบ มิใช่ข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น เพราะมิได้โต้แย้งว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบประการใดเพราะเหตุใดและเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนให้เห็น

ได้ชัดเจนว่า หากให้มีการพิจารณาใหม่แล้วศาลอาจพิจารณาให้ผิดแผกแตกต่างไปจากที่ได้พิจารณาไปแล้วซึ่งจะเป็นผลให้จำเลยทั้งสองชนะคดีได้ คำร้องขอของจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคท้าย ที่จะให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องขอของจำเลยทั้งสองเสียนั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

จำเลยคดีนี้ขาดนัดพิจารณาและมีคำพิพากษาให้แพ้คดีในประเด็นพิพาท จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการพิจารณาพิพากษาและการบังคับคดีแล้วดำเนินการพิจารณาใหม่ โดยอ้างว่าการพิจารณาใหม่ โดยอ้างว่าการพิจารณาผิดระเบียบมาตั้งแต่ส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องแก่จำเลย เพราะจำเลยมิได้มีฎีกลำเนาตามฟ้อง แม้จำเลยจะถือว่าคำขอของจำเลยเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเพิกถอนการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 แต่สาระสำคัญแห่งคำขอเป็นเรื่องขอให้พิจารณาใหม่ คำขอดังกล่าวจึงต้องหลาวโดยละเอียดย

ขัดแย้งที่เหตุที่คู่ความได้ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ตามมาตรา 208 เมื่อคำขอของจำเลยมิได้กล่าวโดยละเอียดขัดแย้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ศาลจึงต้องยกคำร้อง หากไม่ถือว่าคำขอของจำเลยเป็นคำขอให้พิจารณาใหม่ แต่ให้ถือตามข้ออ้างของจำเลยว่าเป็นคำขอเพิกถอนการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามมาตรา 27 ซึ่งไม่จำเป็นต้องกล่าวรายละเอียดอย่างที่ยังคับไว้ในมาตรา 208 กระนั้นก็ตามศาลก็ต้องยกคำขออยู่นั่นเอง เนื่องจากการร้องขอแก้ไขหรือเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ต้องร้องขอก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังนั้นคู่ความที่ขาดนัดพิจารณาและศาลได้มีคำพิพากษาให้แพ้คดีในประเด็นพิพาท คู่ความฝ่ายนั้นมีวิธีการเยียวยาแก้ไขโดยการขอพิจารณาใหม่ตามมาตรา 207, 208 หรืออุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา 223 แต่จะขอเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามมาตรา 27 ไม่ได้. ทงธารเหลื่องเร่องรอง